



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500EA Den Haag

Stichting Werklandschappen van de Toekomst
T.a.v. [REDACTED]
Plantage middelaan 2-C
1018 DD Amsterdam

**DGVB - Directie Bouwen en
Energie**

Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon

[REDACTED]
[REDACTED]

Kenmerk
2024-0000106650

Uw kenmerk

Datum **12 MRT 2024**
Referentienummer 2023-62410
Betreft Rectificatie subsidieverlening Werklandschappen
van de Toekomst 23-24

Geachte meneer [REDACTED],

In verband met verkeerd opgenomen verplichtingen omtrent staatssteun
rectificeer ik middels deze brief de eerder verzonden beschikking van 16 oktober
2023. Deze komt hiermede te vervallen.

Onder verwijzing naar uw subsidieaanvraag van 4 juli 2023 waarin u verzoekt om
een subsidie voor de activiteiten Werklandschappen van de Toekomst deel ik u
mede dat ik bereid ben u, op grond van de subsidieregeling Experimenten,
Kennisonwikkeling en kennisoverdracht wonen 2022 een incidentele subsidie toe
te kennen voor een bedrag van maximaal € 7.312.000,- voor de activiteiten zoals
beschreven in uw projectplan.

Dit bedrag is inclusief alle eventuele voor uw rekening blijvende belastingen,
waaronder de BTW. Conform bovengenoemde grondslag wordt een voorschot
verstrekkt van 80% van het te subsidiëren bedrag. U heeft dit voorschot van
€ 5.849.600,- reeds ontvangen op rekeningnummer [REDACTED] ten
name van Stichting Werklandschappen van de Toekomst.

De start van de subsidieactiviteiten was op 1 januari 2023. De activiteiten zullen
uiterlijk 31 december 2024 zijn afgerond.

Na afloop van de gesubsidieerde activiteit heeft u 13 weken de tijd om een
vaststellingaanvraag in te dienen. Wij verwachten uw vaststellingsaanvraag
daarom uiterlijk 31 maart 2025 te ontvangen. De subsidie zal binnen 22 weken na
ontvangst van uw vaststellingsaanvraag worden vastgesteld op basis van het bij
punt a hieronder beschreven bewijs. Na vaststelling van de subsidie zal normaliter
het eventuele restantbedrag van € 1.462.400,- op bovengenoemd
rekeningnummer gestort worden.

De uitwerking van het project dient te geschieden conform de projectopzet, zoals
die is beschreven in uw bovengenoemde projectplan.

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen:

- a. U dient een bewijs over te leggen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten hebben plaatsgevonden. Graag ontvang ik de openbare kennis en tools, zoals beschreven in uw subsidieaanvraag, bij uw vaststellingsaanvraag. Tevens dient u een einddeclaratie (prestatie en gerealiseerde kosten) over te leggen, welke is opgesteld conform de door u ingediende begroting.
- b. U dient onmiddellijk schriftelijk te melden zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet tijdig, of niet geheel zullen worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden zal worden voldaan.
- c. Indien het een meerjarige subsidie betreft dient u uiterlijk 1 januari 2024 een tussenrapportage in te dienen.

Datum

Kenmerk
2024-0000106650

Staatssteun

Om te voldoen aan de Europese staatssteunregels, verleen ik geen subsidie als dit naar mijn oordeel leidt tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU). Een steunmaatregel kan verenigbaar zijn met de interne markt, als deze valt binnen de juridische kaders van de Europese Commissie of door haar is goedgekeurd.

Voor het project geldt dat er op sommige activiteiten sprake kan zijn van staatssteun. Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan worden op grond van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU, L 167/1, Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)), waarop met name artikel 25, tweede lid, onder c, van toepassing is. Dit artikel verklaart steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten binnen de categorie fundamenteel onderzoek verenigbaar met de interne markt en vrijgesteld van de voorgenoemde aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit de voornoemde artikelen, alsmede aan de voorwaarden uit het hoofdstuk I van de AGVV.

Op grond van de bij de subsidieaanvraag ingediende begroting betreft het aan dit artikel te relateren maximale steunbedrag in totaal € 1.394.000. Het maximaal toegestane steunpercentage voor fundamenteel onderzoek is 100%.

Ik heb geconstateerd dat de stichting Werklandschappen van de toekomst geen onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel c, van de AGVV. Ik heb verder geconstateerd dat er tegen de stichting geen bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel a, van de AGVV. Voorts heb ik vastgesteld dat met de uitvoering van het voorstel waarvoor de subsidie wordt gevraagd niet is begonnen dan na de aanvraag van 4 juli 2023. Er gaat derhalve - onder meer om deze reden - een stimulerend effect in de zin van artikel 6, tweede lid, van de AGVV uit van deze subsidieverlening aan de stichting. Dit geldt ook voor de activiteiten van de projectpartners.

Datum

Kenmerk
2024-0000106650

Beknpte informatie over deze subsidieverlening wordt op grond van artikel 9, eerste lid, van de AGVV gemeld aan de Europese Commissie. De volledige tekst van de onderhavige beschikking wordt gepubliceerd op de staatssteunwebsite op het internet.

Om te voldoen aan artikel 9, eerste lid, onder c van de AGVV worden de benodigde gegevens van deze subsidie bovendien binnen zes maanden vanaf de datum van de toekenning van de steun gepubliceerd via de State Aid Transparency Award Module (TAM). Op grond van artikel 9, vierde lid, en artikel 12, van de AGVV moeten de gegevens van deze subsidie voor tien jaar vanaf de datum van deze subsidieverlening beschikbaar blijven.

Inhuur derden

Indien met gebruikmaking van deze subsidie derden worden ingehuurd om commerciële activiteiten te verrichten, dient gewaarborgd te worden dat deze activiteiten tegen marktconforme voorwaarden of met inachtneming van de de-minimisverordening (Verordening (EU) Nr. 2023/2831) worden uitgevoerd. Aangetoond zal moeten worden op welke wijze u hiervoor zorgdraagt. Eén van de manieren om activiteiten tegen marktconforme voorwaarden te realiseren is bijvoorbeeld het vragen van offertes.

Gescheiden boekhouding

Indien er naast de niet-economische activiteiten ook economische activiteiten worden verricht, dienen deze activiteiten zowel financieel als administratief gescheiden te worden uitgevoerd van de activiteiten die met deze subsidie worden ondersteund. Dit betekent dat in de boekhouding beide soorten activiteiten, de kosten, financiering en de inkomsten daarvan duidelijk dienen te worden onderscheiden.

Volledigheidshalve attendeer ik u erop dat ik op grond van artikel 4:46 van de Algemene Wet Bestuursrecht bevoegd ben de subsidie op een lager bedrag vast te stellen, als u de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet of niet in voldoende mate naleeft.

Daarnaast verwijs ik naar artikel 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies (Besluit van 30 mei 2013) waar is opgenomen dat ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik een departementaal register wordt bijgehouden. In dit register wordt onder meer bijgehouden welke sanctiemaatregel (bestuurlijke boete, lagere vaststelling, intrekking van de subsidieverlening of intrekking van de subsidievaststelling) genomen is.

**DGVB - Directie Bouwen
en Energie**
Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties

Datum

Kenmerk
2024-0000106650

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met [REDACTED], bereikbaar op [REDACTED].

Hoogachtend,
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,



Directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. DGVB-B&E, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.